# 平南街道盆塘村勒畲屯“5·1”混凝土泵车伤害事故调查报告

2022年5月1日13时许，在平南县平南街道盆塘村勒畲屯张*宅基地，发生1起建筑施工人员被混凝土泵车伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约人民币95万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，经平南县人民政府授权由县应急局牵头，2022年5月5日成立由县应急局、县公安局、县住建局、县总工会、县人社局、县司法局、县信访局、县自然资源局、平南街道办等相关部门组成平南街道盆塘村勒畲屯“5·1”混凝土泵车伤害事故调查组（以下简称“5·1”事故调查组），并邀请县纪委监委派人参加。

事故调查组按照“四不放过”和“依法依规、实事求是、科学严谨、注重实效”的原则，认真开展了事故调查工作。通过现场勘查、调阅有关资料和对相关人员进行询问，查清了事故发生的经过、原因及事故造成人员伤亡和直接经济损失情况；认定了事故性质；提出了对事故责任单位和责任者的处理建议和防范整改措施，现将有关情况报告如下:

## 一、事故相关方情况

### （一）房屋建设工程概况

2022年3月18日，张*将平南街道盆塘村勒畲屯的一座私宅发包给霍*承建，占地面积约518平方米，建筑面积约1300平方米，共三层仿古式四合院建设主体工程，包工不包料，工期共5个月。目前已经建成地基，一层地面已硬化，一楼部分水泥柱已浇筑完成。

（二）房屋建设方

张*，男，46岁，自由职业，身份证号码：45252419751012****，家庭住址：广西平南县平南镇城湖路*号，是本次事故房屋建设业主。其在平南街道盆塘村勒畲屯一座在建私宅，占地约518平方米，尚未取得《乡村建设规划许可证》。2022年5月1日，雇请岑*华的豫JA2228混凝土泵车到平南街道盆塘村勒畲屯宅基地建设从事泵送作业。

（三）房屋建设承建方

霍*，男，53岁，从事建筑工作，身份证号码：45252419690102****，家庭住址：广西平南县官成镇官成村克里坪屯*号，是本次事故房屋建设的承建方。2022年3月18日，承揽平南街道盆塘村勒畲屯张*的一座私宅建设，建筑面积约1300平方米，共三层仿古式四合院建设主体工程，包工不包料，工期共5个月。一、二层按投影面积计价230元每平方米，围墙大门顶、入户大门顶、三层按斜屋面展开计价350元每平方米。2022年5月1日，霍*雇佣霍*朝、李*杏、张*深、张*智、李*艺等工人到工地开展工作，酬劳为每人200元/天。

（四）混凝土泵车经营方

岑*华，男，45岁，自由职业，身份证号码：45252419770308**** ，家庭住址：广西平南县平南镇西山村社岭屯*号，是本次事故混凝土泵车经营方，拥有该车辆的使用权及收益权。2022年5月1日，岑*华雇佣张*（驾驶员兼泵车操作员）、岑*全、岑*健驾驶泵车到平南街道盆塘村勒畲屯张*的一座在建私宅泵送混凝土作业，收费按照出车次数计算，每出一次泵车收费800元，混凝土由万象搅拌站提供400元每立方，由张*负责付款。

（五）混凝土泵车车辆信息

1.混凝土泵车基本信息：车辆品牌：华通牌，车牌号：豫JA22**；车辆型号：HCQ52**THEQ5；发动机号：A5CC2K5**17；车架号：LGHXLH4SXKH**3075；车身颜色：玉白/红/黄；制造企业名称：湖北五环专用汽车有限公司；制造日期：2019年5月23日；合格证编号：XT57X2014**0634;车辆类型：重型非载货专项作业车。

2.混凝土泵车登记信息：机动车所有人:濮阳市中胜物流有限公司；初次登记日期:2019年6月27日；登记住所:濮阳市中原路与安凯路交叉口电子商务产业园。濮阳市中胜物流有限公司法定代表人：宋*；统一社会信用代码：91410900MA454B748W；类型：有限责任公司(自然人独资)；成立日期：2018年04月17日；注册资本：200.000000万人民

币；核准日期：2020年08月28日；营业期限自：2018年04月17日至：2028年04月16日；登记机关：濮阳市市场监督管理局开发区分局；登记状态：存续（在营、开业、在册）；经营范围：普通货物道路运输；仓储服务(不含危险品、冷冻冷藏品、谷物、棉花、中药材仓储)；搬运装卸服务；大型货物道路运输；工程机械租赁；销售：五金交电、日用百货、汽车。事故混凝土泵车登记挂靠在该公司名下。

2019年5月18日岑*华与长垣县农建机械设备有限公司以车身价为97万元签订《混凝土泵车买卖合同》，并付了5万元定金。2019年6月25日，濮阳市中胜物流有限公司（甲方挂靠公司）、岑*华（乙方承租人）、中原金控（深圳）融资租赁有限公司（丙方出租人）共同签订了《车辆挂靠合同》（合同编号：ZY201906260**），明确乙方向丙方提出申请，要求将租赁合同项下丙方以融资租赁方式交付乙方承租使用的车辆以甲方名称登记上户并按照挂靠关系进行管理，租赁车辆落户于甲方名下的登记行为，不是产权登记或产权转移，车辆所有权仍属出租方，乙方在遵守《融资租赁合同》的前提下拥有车辆使用权及收益权。2019年6月27日，中原金控（深圳）融资租赁有限公司（出租人）与岑*华（承租人）签订《融资租赁合同》（合同编号：ZY201906260**），明确承租人将要取得所有权的车辆转让给出租人并租回使用。转让租赁车辆总价97万，由承租人向出租人支付首付款、手续费及租赁保证金共29.1万元，

剩余的转让价67.9万元由承租人分36期月供，每期供23004元。

## 二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过和救援情况

2022年5月1日上午11时许，承建方霍*和霍*朝、李*杏、张*深、张*智、李*艺五个工人在张*宅基地开工，做水泥柱浇筑前的准备工作。稍后张*和岑*全、岑*健驾驶混凝土泵车也到达了现场，在观察过场地之后，张*开始做混凝土泵车的四个支腿的架设稳固工作，岑*全、岑*健负责协助该项工作开展。固定好混凝土泵车支腿之后开始泵送工作，一直施工到13点10分许，完成第一条水泥柱的浇筑工作，此时李*艺和霍*朝在第一条柱子处继续进行后续工作，张*智和张*深在第二条柱子处工作；混凝土泵车司机张*这时操作混凝土泵车臂架，将泵车的布料管移动到第二条水泥柱的上方后，在泵车臂架下降布料杆伸进水泥柱模的过程中，由于下雨致使泵车左后方支腿的地面松软下沉，泵车机身不稳定，左后方的支腿下陷，泵车倾斜臂架末端砸到正在施工的张*深头部，导致其头部流血，此时张*操作泵车将泵车的臂架升起来，并和工人张*智、霍*朝将张*深从水泥柱上面的工作平台上抬下来，放到平地上，工人李*杏于13点22分拨打了120急救电话，经过平南县人民医院医生现场抢救无效，宣布张*深已经死亡。

（二）现场处置及事故善后情况

接事故报告后，平南县公安局环城派出所、平南县应急局、平南街道办工作人员赶赴现场了解有关情况并开展现场处置工作。2022年5月1日、5月2日，经过平南街道办的协调，混凝土泵车经营者岑*华分两次转给张*伟（死者儿子）共计5万元人民币赔偿款处理善后事宜，目前理赔工作有序开展。

## 三、事故现场勘验情况





事故现场泵车架设区域

事故现场位于平南街道盆塘村勒畲屯张*宅基地。当天上午下雨，地面潮湿。混凝土泵车架设区域空旷，视野开阔，左边支腿架设区域地面泥土有部分是回填的泥土，潮湿松软，左后支腿下陷深度约75厘米。死者出事位置与混凝土泵车直线距离约26米。

## 四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故人员伤亡情况

事故造成1人死亡。死者张*深，男，汉族，1968年5月5

日出生，身份证号码：45252419680505****，身份证地址:广西平南县官成镇横岭村吴屋屯*号，自由职业。

（二）事故直接经济损失

事故造成直接经济损失约95万元。

## 五、事故发生原因及事故性质

（一）直接原因

混凝土泵车架设区域的左后支腿地面泥土有部分是回填的泥土，雨天泥土潮湿松软，当臂架跨度增大时，左后支腿承载力增加，支腿垫放的木条、木板发生移位，且部分木条、木板断裂，导致支腿下陷，造成泵车向左后方倾斜，致使泵臂末端砸到正在水泥柱平台施工的张*深头部，经医生现场抢救无效死亡。

（二）间接原因

1.岑*华，作为此次事故中的混凝土泵车经营者，未组织制定并实施安全生产规章制度和安全操作规程；安全生产教育培训不到位；未督促、检查安全生产工作，未及时检查及消除生产安全事故隐患。

2.张*，作为此次事故混凝土泵车的司机及操作员，安全意识淡薄，事故防范措施不到位，未及时发现并排除混凝土泵车架设区域存在的安全生产事故隐患。

3.施工现场安全管理不到位，当日两队人员同时进行施工，可能危及对方生产安全，未安排安全生产管理人员进行安全检

查指挥协调。

（三） 事故性质

经调查取证和综合分析确认，平南街道盆塘村勒畲屯“5·1”混凝土泵车伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

## 六、事故责任认定及处理建议

（一）岑*华，作为此次事故中的混凝土泵车经营者，履行主要负责人管理职责不到位,未组织制定安全生产规章制度和操作规程；未组织开展安全生产教育培训；未有效督促、检查安全生产工作，未及时排查并消除混凝土泵车架设区域安全生产隐患，对事故的发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）、（三）、（五）项的规定，建议由平南县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项规定进行处理。

（二）张*，作为此次事故中的混凝土泵车司机和操作员，未及时排查并消除混凝土泵车架设区域安全生产隐患，把泵车支腿架设在泥土潮湿松软、不平坦的地面，违反了《中华人民共和国汽车行业标准-混凝土泵车》（QC/T718-2013）4.2.4的规定，对事故的发生负有责任。建议由其雇主岑*华按企业相关管理规定对其进行处理。

（三）霍*，作为房屋建设承建方，未取得相应资质承揽工程，未组织开展安全隐患排查，及时消除安全生产事故隐患；未组织开展安全生产教育培训，造成工人安全意识淡薄，施工

现场管理不到位，对事故的发生负有责任。违反《广西壮族自治区乡村规划建设管理条例》第三十条第一款的规定，建议由平南县住房和城乡建设局依法依规进行处理。

（四）张*，作为此次事故中的房屋建设业主，2022年3月18日将平南街道盆塘村勒畲屯的一座占地面积约518平方米，建筑面积约1300平方米，共三层仿古式四合院私宅的建设主体工程发包给霍*承建，承建方霍*未取得相应资质；在建的房屋未取得《乡村建设规划许可证》，对事故的发生负有责任。违反《广西壮族自治区乡村规划建设管理条例》第二十一条的规定，建议由平南街道办事处依法依规进行处理。

（五）濮阳市中胜物流有限公司作为豫JA22**混凝土泵车的所有人，2019年6月25日，濮阳市中胜物流有限公司（甲方挂靠公司）、岑*华（乙方承租人）、中原金控（深圳）融资租赁有限公司（丙方出租人）共同签订了《车辆挂靠合同》（合同编号：ZY201906260**）。2019年6月27日，濮阳市中胜物流有限公司与岑*华签订了《安全管理协议》，安全管理不到位，对事故的发生负有责任。建议按照民事纠纷程序处理，追究其民事赔偿责任。

（六）平南街道盆塘村勒畲屯张*宅基地未取得《乡村建设规划许可证》擅自建房，平南街道综合执法大队存在失察行为。建议由平南县纪委监委依法依规进行处理。

## 七、事故防范及整改措施建议

（一）要认真吸取事故教训，履行安全生产管理职责，建立健全相关规章制度和操作规程，深入开展各类安全隐患排查治理工作，及时消除安全隐患，确保安全隐患整改到位。

（二）加强安全管理人员和从业人员的教育培训，使从业人员掌握必要的安全知识，增强自我保护能力；完善各项规章制度，落实全员安全生产责任制，加强监督管理，严格按照操作规程进行作业，提高安全生产管理水平、业务技能和安全隐患辨识能力，增强安全意识、举一反三，严防同类事故的再次发生。

（三）有关主管部门要进一步依法加强安全监管，监督企业开展事故隐患排查治理，督促各方认真落实生产安全责任制，规范从业人员安全行为、加强作业现场安全管理，确保作业现场安全设施、安全条件符合规范要求。

（四）行业主管部门、属地政府要认真贯彻落实《广西壮族自治区乡村规划建设管理条例》，日常加强巡查、检查，加大政策宣传力度，加强农村建房管理工作。

平南街道盆塘村勒畲屯“5·1”混凝土泵车伤害事故调查组（代章）

2022年6月10日